MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS - DICONT
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900
Site - saude.gov.br

CONTRATO Nº 57/2018

Processo nº 25000.102477/2018-97

Unidade Gestora: 250110

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 57/2018, QUE ENTRE SI FIRMAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO E DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.

A **UNIÃO**, por intermédio da Coordenação-Geral de Material e Patrimônio, da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob o nº 00.394.544/0036-05, sediada na Esplanada dos Ministérios, bloco G, anexo A, 3º andar, sala 317, em Brasília/DF, representada pelo senhor **ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE**, portador da Cédula de Identidade nº 293157, expedida pela SSP/AL e inscrito no Cadastro da Pessoa Física – CPF/MF sob o nº 164.767.514-68, nomeado por meio da Portaria GM nº 268, de 07/02/2018, publicada no Diário Oficial da União nº 28, seção 02, página 40, de 08/02/2018 e conforme as atribuições subdelegadas pela Portaria SAA nº 888, de 30/05/2018, publicada no Diário Oficial da União nº 105, seção 02, página 28, de 04/06/2018, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.893.687/0001-08, com sede ao Aeroporto Internacional de Brasília – Terminal de Carga Aérea, Brasília/DF, CEP: 71.608-900, neste ato representada pelo senhor **RAIMUNDO NONATO BRASIL**, carteira de identidade nº 441.980, expedida pela SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob o nº 214.666.701-00, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA,** firmam o presente Contrato, tendo em vista o contido no **Processo nº 25000.102477/2018-97**, referente a **Dispensa de Licitação nº 23/2018**, publicada, sob extrato no Diário Oficial da União nº 202, Seção 03, de 20/10/2017, página 83, em total observância ao inciso IV, do art. 24, e das disposições contidas da Lei nº 8.666/1993, e às demais normas pertinentes, bem como às exigências previstas no Projeto Básico, às quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as cláusulas e condições a seguir:

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de **SERVIÇOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL** (Fundamento: Lei Federal nº 9.611, de 19 de fevereiro de 1998 e Decreto nº 3.411, de 12 de abril de 2000), de forma contínua, nas modalidades aéreo e terrestre, qualificada para transportar, movimentar insumos, embalar, coletar, carregar, descarregar, desembalar, entregar, montar, desmontar, armazenar, providenciar toda arrumação em geral para o transporte e realizar demais serviços correlatos que foram necessários entre a origem e o destino, inclusive os de consolidação e desconsolidação documental, por meio de profissionais habilitados, nas dependências das Unidades de Armazenamento de Insumos Críticos à Saúde (ICS), excepcionalmente em local determinado pelo Ministério da Saúde, quando solicitado, de ICS e materiais para investigação de surtos e inquéritos epidemiológicos, dentre outros, conforme detalhamento e condições estabelecidas a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL (R$)
01	Serviço de agenciamento de transporte de carga e outros serviços auxiliares de transporte.	DIAS	180	80.000.000,00
			VALOR TOTAL (R$)	**80.000.000,00**

1.2. Este Contrato vincula-se ao Projeto Básico da Dispensa de Licitação, identificada no preâmbulo e à proposta apresentada pela **CONTRATADA**, independentemente de transcrição.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

2.1. O presente contrato emergencial terá a vigência de 180 (cento e oitenta) dias a partir de 24 de junho de 2018, ressalvado o direito da administração de rescindi-lo a qualquer tempo, como também, respeitado o limite máximo previsto no artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/1993.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO**

3.1. O valor total da contratação é de **R$ 80.000.000,00** (oitenta milhões de reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à **CONTRATADA** dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

3.4. O preço é fixo e imodificável.

4. **CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na classificação: **Programa de Trabalho**: 10305201520YE0001; **Elemento de Despesa**: 309339; **PTRES**: 091053 e **Nota de Empenho** nº 201NE801100.

5. **CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO**

5.1. O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE** no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta

corrente indicados pela **CONTRATADA**.

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 24, da Lei nº 8.666/1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666/1993.

5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 03 (três) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir, devendo estar acompanhada dos documentos mencionados na IN SEGES/MP nº 05/2017.

5.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas na IN SEGES/MP nº 05/2017.

5.4.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da **CONTRATADA** não impede o pagamento, se o serviço tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a **CONTRATADA** providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a **CONTRATANTE**.

5.6. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS, poderá ser concedido um prazo para que a **CONTRATADA** regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação.

5.7. Não sendo regularizada a situação da **CONTRATADA** no prazo concedido, ou nos casos em que identificada má-fé ou incapacidade de corrigir a situação, o pagamento dos valores em débito será realizado em juízo, sem prejuízo das sanções cabíveis.

5.8. Nos termos da IN SEGES/MP nº 05/2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a **CONTRATADA**:

5.8.1. não produziu os resultados acordados;

5.8.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

5.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.11. A **CONTRATADA** regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do art. 18, da LC nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela **CONTRATANTE**, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100) 365	I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. DAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA

6.1.1. A **CONTRATADA** deverá possuir local apropriado e permanente, em Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ, para prestação de serviços básicos no processo logístico: manuseio, embalagem, desembalagem, arrumação do material a ser transportado, acondicionamento e coleta de ICS, que garanta a temperatura e umidade específica para cada ICS, que necessite de controle específico, provindos e destinados as Unidades da Federação, Capitais e Municípios.

6.2. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE – VIA TERRESTRE

6.2.1. A **CONTRATADA** deverá: coletar, acondicionar, transportar e entregar os ICS por via terrestre utilizando veículos adequados para cada tipo de insumo com carroceria fechada tipo baú, preferencialmente isotérmico ou com fonte de refrigeração que garanta temperatura especifica para transporte de ICS termolábeis. O uso de caminhões abertos será exclusivo para o transporte de praguicidas, porém caso necessário este tipo de ICS poderá utilizar de caminhão fechado tipo baú, e o uso de caminhão cegonha para o transporte de veículos com ou sem acoplamento de bombas UBV, provindos e destinados a todas as Unidades da Federação, Capitais e Municípios;

6.2.2. A **CONTRATADA** deverá disponibilizar materiais e serviços para acondicionamento, coleta, entrega, carga, descarga, bem como toda a logística necessária para o transporte, incluindo seguro total das cargas e disponibilizando equipe qualificada para a execução da atividade de logística do transporte;

6.2.3. A **CONTRATADA** deverá disponibilizar relatórios gerenciais (quantidade de embarques, peso transportado, cubagem, seguro, perdas, etc.) referentes a todos os serviços realizados e respectivos custos, quando da realização do transporte terrestre nacional.

6.3. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE – VIA AÉREA

6.3.1. A **CONTRATADA** deverá: coletar, acondicionar, transportar e entregar os ICS por via aérea utilizando embalagens específicas para os insumos transportados visando à garantia da integridade e controle específico de temperatura dos mesmos, provindos e destinados a todas as Unidades da Federação, Capital e Municípios;

6.3.2. Os trechos rodoviários entre o local de coleta e o aeroporto, bem como do aeroporto e o local de entrega deverão ser realizados utilizando veículos adequados para cada tipo de insumo com carroceria fechada tipo baú, preferencialmente isotérmico ou com fonte de refrigeração que garanta temperatura especifica para transporte de ICS termolábeis;

6.3.3. A **CONTRATADA** deverá disponibilizar serviços de coleta, despacho e redespacho, acondicionamento, entrega, carga, descarga, incluindo o seguro total da carga bem como toda a logística necessária para o transporte adequado e disponibilizando equipe qualificada para a execução da atividade;

6.3.4. A **CONTRATADA** deverá disponibilizar relatórios gerenciais (quantidade de embarques, peso transportado, cubagem, seguro, perdas, etc.) referentes a todos os serviços realizados e respectivos custos, quando da realização do transporte aéreo nacional e internacional quando necessário;

6.3.5. Poderá ser solicitada a entrega de ICS referente ao atendimento da demanda judicial, no prazo inferior ao máximo estabelecido, ou seja, no prazo inferior a 48 (quarenta e oito) horas, para atendimento EMERGENCIAL, ocasião em que será pago a Taxa de Emergência.

6.4. **DAS INSTALAÇÕES**

6.4.1. A **CONTRATADA** deverá possuir matriz e/ou filial permanente em Brasília/DF com área mínima de 500 m² e de 500 m² no Rio de Janeiro/RJ, e sob demanda, quando solicitado previamente, em outras localidades, com galpão ou edifício construído ou adaptado para este propósito com todas as condições e normas previstas nas Boas Práticas de Armazenagem de ICS.

6.4.2. O armazenamento deverá ser efetuado de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, de acordo com as normas preconizadas pelas Boas Práticas de Armazenagem de ICS.

6.5. **DAS EMBALAGENS**

6.5.1. Todos os insumos necessários para embalagem e acondicionamento dos ICS, das Unidades do Ministério da Saúde abaixo descritas, serão de responsabilidade da **CONTRATADA**, incluindo caixas de papelão, lâminas de papelão, plástico bolha, papel Kraft, caixas de isopor, fitas adesivas avulsas, derivados de poliestireno expandido, placas de gelo reutilizáveis, caixas classe 6.2 categoria B e A UN 3373 P650 e UM 3373 P 602 padrão IATA utilizadas para transporte de material biológico**,** além de gelo seco (CO_2) solicitados pelo Ministério da Saúde, exceto as fitas adesivas padronizadas e fornecidas pelo Ministério da Saúde;

6.5.2. Todo o material de embalagem das Unidades do SADM em Brasília (Unidade I, Unidade VII e Câmara Frigorífica) conforme Anexo B;

6.5.3. Todo o material de embalagem do Setor de Praguicidas SPRAG/CENADI/SVS no Rio de Janeiro conforme Anexo C;

6.5.4. Os materiais de acondicionamento e embalagem, específicos da CENADI, destinados ao acondicionamento e transporte de vacinas, soros e demais imunobiológicos serão adquiridos e fornecidos por meio de gestão da própria Unidade, uma vez que se trata de material com especificações técnicas e características que inviabilizam sua inserção no futuro contrato conforme disposto no Manual da Rede de Frio e na Nota Técnica da SVS/MS. Portanto, estes materiais específicos de embalagem não estão contemplados no Projeto Básico.

6.6. **DO TRANSPORTE E DA ENTREGA**

6.6.1. Os serviços de transporte contratados para os modais aéreo e terrestre serão realizados no modelo do Sistema Direto e Exclusivo e na forma determinada pelo Ministério da Saúde**;**

6.6.2. O transporte deverá ser efetuado em veículos apropriados de acordo com cada insumo, obedecendo ao controle de temperatura e umidade, conforme especificado pelo fabricante ou por recomendação da **CONTRATADA**;

6.6.3. O transporte de insumos deverá oferecer segurança e proteção adequadas visando a garantia da qualidade e integridade dos materiais;

6.6.4. Os insumos deverão ser transportados de forma a garantir suas identificações e manutenção da qualidade, evitando deteriorações e impedindo contaminação por outros produtos ou que os mesmos sejam contaminantes;

6.6.5. O transporte de ICS deverá possuir seguro e segurança (escolta armada), quando necessário para prevenção de danos, perdas e roubos de acordo com o valor do insumo transportado e o modal de transporte adotado;

6.6.6. Os veículos utilizados para transporte de ICS não poderão em hipótese alguma ser para o armazenamento dos mesmos;

6.6.7. O transporte de ICS deverá obedecer à legislação específica e aos procedimentos certificados pelo Ministério da Saúde, ANVISA, ANTAQ, ANAC, ANTT, IATA e OMS;

6.6.8. Os ICS despachados a partir das Unidades do Ministério da Saúde para o transporte aéreo e terrestre deverão ser acondicionados em embalagens apropriadas, caixas térmicas ou papelão resistente, de acordo com a especificação do insumo, lacradas com fita adesiva padronizada do Ministério da Saúde, garantindo a manutenção da qualidade e a perfeita inviolabilidade das mesmas até o destino final;

6.6.9. O transporte de ICS termolábeis deverá obedecer ao prazo de entrega aérea, máximo, de **48 (quarenta e oito) horas** a partir da retirada, para as capitais, das unidades do Ministério da Saúde e demais remetentes, conforme orientação do Ministério da Saúde;

6.6.10. O transporte de ICS deverá obedecer às especificações de controle de temperatura e umidade, utilizando-se de termo higrômetro para este fim, e ainda evitar exposição à luz solar direta e respeitando o empilhamento máximo permitido conforme indicado em suas embalagens pelo fabricante ou por orientação do Ministério da Saúde;

6.6.11. Deverão ser observados os símbolos estampados nas embalagens dos insumos para cumprimento total das orientações indicadas pelo fabricante no que diz respeito ao controle de temperatura, luz, umidade, refrigeração, empilhamento, manuseio e conservação dos ICS.

7. **CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE ENTREGA**

7.1. Os pedidos realizados pela **CONTRATANTE** de entrega da carga serão programados, exceto os pedidos emergenciais e as demandas judiciais.

7.2. No tocante aos prazos para entrega terrestre deverão ser obedecidos os seguintes prazos:

DESTINOS	PRAZO DE ENTREGA
Região **SUDESTE**	Até 05 dias para as capitais; Até 10 dias para o interior.
Região **NORTE**	Até 15 dias para as capitais;

	Até 15 dias para interior do Tocantins; Até 25 dias para o interior para os demais estados.
Região **NORDESTE**	Até 07 dias para as capitais; Até 10 dias para o interior.
Região **CENTRO-OESTE**	Até 03 dias para as capitais; Até 05 dias para interior de Goiás; Até 15 dias para o interior do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Região **SUL**	Até 05 dias para as capitais; Até 07 dias para o interior.

7.3. Os prazos de entrega para os objetos provenientes de pedidos referentes a mandados judiciais e emergenciais serão os prazos, cuja entrega seja a mais rápida e inferior a 48 (quarenta e oito) horas.

7.4. Caso a expedição dos objetos ocorra na mesma data dos pedidos programados, há possibilidade de ser embarcado em veículo que atenda a demanda programada.

7.5. Os pedidos de entrega para o interior de cada estado ou região metropolitana serão atendidos na mesma programação de sua respectiva capital ou região metropolitana, em virtude de otimizar o uso da rota.

7.6. Os prazos de entrega no modal de Transporte Aéreo Nacional não poderão ser superiores a 02 (dois) dias úteis, para as capitais.

7.7. No caso de vacinas, soro e kit de diagnóstico e demais ICS termolábeis, deverá ser observado o prazo de entrega conforme determinado pelo Ministério da Saúde, a partir da retirada nos depósitos do Ministério da Saúde.

8. **CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO**

8.1. Os pedidos realizados pela **CONTRATANTE** de entrega da carga serão programados, exceto os pedidos emergenciais e as demandas judiciais.

8.1.1. No tocante aos prazos para entrega terrestre deverão ser obedecidos os seguintes prazos.

8.1.2. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/1993 e de outras normas pertinentes, são obrigações do Ministério da Saúde:

8.1.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.1.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

8.1.5. Notificar a **CONTRATADA** por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

8.1.6. Pagar à **CONTRATADA** o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos;

8.1.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela **CONTRATADA**, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017;

8.1.8. Comunicar à **CONTRATADA** os locais onde deverão ser retiradas, entregues e organizadas as cargas;

8.1.9. Aplicar a **CONTRATADA** as sanções regulamentares e contratuais;

8.1.10. Observar para que, durante a vigência do contrato, seja mantida pela **CONTRATADA**, a compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.11. Promover diligências, quando necessário, durante toda vigência do contrato junto a todos os agentes, filiais, sucursais, consolidados e demais conveniados da **CONTRATADA**;

8.1.12. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela **CONTRATADA**;

8.1.13. Permitir o acesso aos empregados da **CONTRATADA** nas dependências das Unidades Distribuidoras de ICS do Ministério da Saúde, de modo a viabilizar a prestação dos serviços durante o horário de expediente ou fora dele, quando autorizado pelo setor competente, e em ambas as situações os colaboradores deverão ser identificados quando do acesso as áreas do Ministério da Saúde;

8.1.14. Proporcionar todas as facilidades para que a **CONTRATADA** possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais;

8.1.15. Solicitar os serviços por meio do documento “Autorização de Transporte” EXCLUSIVO, a ser expedida pela Unidade Distribuidora de ICS do Ministério da Saúde, informando os percursos, locais de coleta e entrega com endereços completos e tipo de material a ser transportado, número de volumes, peso, cubagem e valor da carga;

8.1.16. Fornecer os valores das cargas e encomendas, para fins de cobrança de taxa de seguro no caso de eventuais extravios ou danos que porventura venham a ser causados durante a execução dos serviços;

8.1.17. Fiscalizar a fiel observância dos serviços, mediante servidor designado como Fiscal do Contrato, registrando em relatório, as deficiências porventura existentes na sua execução, notificando a **CONTRATADA**, imediatamente, sobre as falhas e defeitos observados, determinando prazo e o que seja necessário para a sua regularização;

8.1.18. Proceder à conferência das Autorizações de Transporte, juntamente com as Notas Fiscais Faturas, verificando os quantitativos, preços pactuados, condições e exatidão das informações;

8.1.19. O Ministério da Saúde reserva-se o direito de realizar visitas técnicas, a qualquer momento, sem obrigatoriedade de aviso prévio, às instalações da **CONTRATADA** para verificar as condições físicas e sanitárias das Unidades, bem como realizar avaliação destas Unidades conforme determina a Resolução nº 329/MS/ANVS, de 22 de julho de 1999 que Institui o Roteiro de Inspeção para transportadoras de medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos.

8.2. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/1993 e de outras normas pertinentes, são obrigações da **CONTRATADA**:

8.2.1. Executar os serviços conforme especificações no Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;

8.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à **CONTRATADA**, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.2.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

8.2.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de prove-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

8.2.6. Apresentar à **CONTRATANTE**, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

8.2.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à **CONTRATANTE**;

8.2.8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

8.2.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a **CONTRATADA** relatar à **CONTRATANTE** toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

8.2.10. Relatar à **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

8.2.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.2.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.2.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.2.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993;

8.2.15. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação;

8.2.16. Apresentar Manual de Boas Práticas de Transporte de ICS conforme legislação vigente. Este Manual deverá ser atualizado frequentemente, com no mínimo 01 (uma) revisão anual;

8.2.17. A equipe operacional da **CONTRATADA** deverá estar preparada para manusear todos os produtos tendo em vista tratar-se ICS, não devendo os mesmo ser: jogados e/ou arremessados, empilhados acima do máximo permitido e determinado pelo fabricante, pisados, escalados, apertados, molhados, furados, cortados, rasgados, conforme determinado no Manual de Boas Práticas Transporte de ICS;

8.2.18. Zelar pela destinação, integridade e total sigilo das cargas a serem transportadas;

8.2.19. Apresentar preposto com poder de decisão em relação aos serviços e pessoal, para representá-la junto ao Ministério da Saúde;

8.2.20. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todos os itens e serviços elencados no Projeto Básico;

8.2.21. Comunicar ao Ministério da Saúde por escrito, em no máximo 48 (quarenta e oito) horas, os casos de extravio, quebra, perda, roubo, furto e as ocorrências de danos, avarias, perdas e extravios de ICS que venham a ser causados, ainda que decorrentes de acidentes de trânsito, intempéries, roubos, furtos ou outras razões;

8.2.22. Exemplos de danos e avarias: amassamento, perfuração, quebra, amolgamento, contato, arranhadura, vazamento, água de chuva, oxidação, contaminação e má qualidade da estivagem, entre outros;

8.2.23. Na ocorrência de danos ou extravio dos ICS transportados, o Ministério da Saúde, após ciência formalizada do fato ocorrido notificará a **CONTRATADA**, após o comunicado por escrito, sobre o valor que deverá ser ressarcido, caso a **CONTRATADA** não opte pela substituição do material;

8.2.24. O pagamento deverá ser feito pela **CONTRATADA** no prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data do recebimento da notificação, caso contrário, será descontado do primeiro pagamento a que a **CONTRATADA** tiver direito;

8.2.25. Mediante justificativa aceitável, apresentada no máximo 02 (dois) dias úteis após o evento, o prazo indicado acima poderá ser ampliado, conforme interesse do Ministério da Saúde;

8.2.26. Manter seguro total de transporte aéreo e terrestre durante a vigência do contrato, apresentando a apólice vigente para execução do transporte ao Ministério da Saúde, oferecendo cobertura desde a retirada dos ICS até a entrega dos mesmos em seu destino;

8.2.27. Apresentar Apólices de Seguros, referente aos seguros: RCTR-C, RCF-DC e RCTA-C, cada qual, no valor mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por embarque, e que o seguro permaneça em dia durante toda vigência do contrato;

8.2.28. Apresentar, ao Fiscal do Contrato, mensalmente os certificados de seguro emitidos pela seguradora com data recente confirmando a existência e vigência dos seguros;

8.2.29. Todos os embarques de ICS deverão estar devidamente segurados e averbados junto à Seguradora da **CONTRATADA**;

8.2.30. Manter equipe qualificada e necessária à execução dos serviços contratados: direção, coordenação, administração, fiscalização e demais atividades contratadas;

8.2.31. Responsabilizar por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas seus empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício da atividade objeto do Contrato, mesmo que em instalações das unidades do Ministério da Saúde;

8.2.32. Ressarcir ao Ministério da Saúde ou a terceiros os danos aos bens de sua propriedade, causados por empregados ou prepostos da mesma, durante a execução dos serviços, sem prejuízo de outras cominações legais;

8.2.33. Adotar todos os critérios de segurança, tanto para empregados quanto para execução do serviço em si, aplicando-se o uso de EPI quando necessários;

8.2.34. Todas as despesas decorrentes do Contrato, inclusive o material necessário à execução dos serviços, locomoção, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outras que forem devidas, ficarão a cargo da **CONTRATADA**, mesmo que em instalações do Ministério da Saúde;

8.2.35. Manter seus empregados devidamente uniformizados e identificados mediante o uso permanente de crachás e EPI;

8.2.36. Substituir de imediato, seu representante ou empregado, cuja conduta, a juízo do Ministério da Saúde, se evidencie inconveniente ou inadequada à perfeita execução do Contrato;

8.2.37. Cumprir todas as disposições relativas a encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, civis e comerciais, que recaiam sobre a atividade e seus empregados, resultantes da execução do Contrato;

8.2.38. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Ministério da Saúde, encarregada de acompanhar a execução dos serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas promovendo imediata resolução dos problemas relatados;

8.2.39. Cumprir todas as orientações do Ministério da Saúde, para o fiel desempenho das atividades especificadas;

8.2.40. Facilitar a fiscalização procedida por órgãos, no cumprimento de normas, notificando o Ministério da Saúde do resultado das inspeções que possam influenciar na execução do Contrato Administrativo a ser celebrado;

8.2.41. Autorizar e assegurar ao Ministério da Saúde o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com a técnica atual, normas ou especificações que atentem contra a sua segurança ou de terceiros, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do Ministério da Saúde não eximirá a **CONTRATADA** de suas responsabilidades provenientes do Contrato;

8.2.42. Manter toda compatibilidade com as obrigações assumidas, condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante toda a execução do Contrato;

8.2.43. Para a conferência das faturas e posterior envio para pagamento deverão ser juntados os seguintes documentos, separados por Programa de Saúde, e enviados ao gestor do contrato:

8.2.44. Transporte Terrestre: Nota Fiscal Fatura, Nota de Distribuição ou Guia de Simples Remessa (GR) ou Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC), Minuta de Cobrança e Autorização de Transporte (AT);

8.2.45. Transporte Aéreo: Nota Fiscal Fatura, Nota de Distribuição ou Guia de Simples Remessa (GR), Conhecimento de Transporte Aeroviário de Cargas (AWB), Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas e Autorização de Transporte (AT);

8.2.46. Todos os documentos de comprovação das entregas efetuadas deverão estar devidamente assinados e datados pelos servidores ou responsáveis pelo recebimento nos Estados e Municípios, pelos pacientes ou responsáveis ou ainda pelo médico no caso de demanda judicial, quer seja da Unidade Distribuidora de ICS, quer seja pelo destinatário das cargas de ICS, caso contrário as faturas correspondentes serão excluídas do pagamento até resolução das pendências;

8.2.47. Acompanhar a entrega ou coleta dos materiais transportados devendo ser atestado pelo destinatário ou remetente no Conhecimento de Transporte de Carga e no canhoto da Nota Fiscal/Fatura, mediante a coleta de nome legível com nº do R.G ou CPF ou carimbo com o número de matrícula, cargo e função, ambos com assinatura bem como, constar a data e horário do recebimento ou coleta, devendo estes retornar ao Ministério da Saúde no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos;

8.2.48. Acompanhar a entrega ou coleta dos ICS, objeto de demandas de ações judiciais, devendo ser atestado pelo destinatário ou seu responsável no Conhecimento de Transporte de Carga e no canhoto da Nota de Distribuição de Material ou Guia de Remessa e o Questionário preenchido constante no verso das mesmas, mediante a coleta de nome, assinatura legível, contendo obrigatoriamente nº do R.G. e/ou CPF, bem como, constar a data e horário do recebimento, devendo estes dados retornar ao Ministério da Saúde no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos;

8.2.49. Embora os originais dos documentos citados no item anterior possam ser entregues em até 10 dias corridos é imprescindível o envio, por e-mail (documento digitalizado) ou FAX, dos documentos de entrega citados acima imediatamente após a sua efetiva entrega, uma vez que o Ministério da Saúde tem prazo exíguo para apresentar ao Juiz a confirmação de entrega dos ICS aos pacientes;

8.2.50. Em caso de falecimento ou recusa do destinatário em receber os ICS enviados o responsável pela entrega deverá registrar nos documentos de entrega o motivo pelo qual não se efetivou a entrega colocando seu nome completo a data e sua assinatura e seguir a mesma conduta do item anterior;

8.2.51. Coletar insumos provenientes de ações judiciais e demais insumos de acordo com as especificações do fabricante no tocante à temperatura e acondicionamento, evitando a perda por alteração das propriedades farmacológicas e físico-químicas, responsabilizando-se pelo ressarcimento no valor de mercado ou substituição em caso do não cumprimento das especificações do insumo;

8.2.52. Emitir relatórios supervenientes de interesse do Ministério da Saúde (ex.: número de embarques, quantidade de peso e volumes transportada, valores faturados, prazo de entrega, etc.). Estes relatórios deverão acompanhar cada remessa mensal de fatura dos serviços prestados;

8.2.53. Fornecer, conforme solicitado pelas Unidades Distribuidoras de ICS do Ministério da Saúde, relatórios referentes aos envios contendo data e horário de entrega dos insumos transportados bem como o responsável pelo recebimento;

8.2.54. Manusear o material a ser transportado, incluindo os serviços de contagem, triagem, envelopagem, cintagem, etiquetagem, rotulagem, montagem de kits, confecção de Mala-Direta e emissão de relatórios, etc.;

8.2.55. Encaminhar os Conhecimentos de Transporte de Carga, devidamente atestados, juntamente com as segundas vias das Notas Fiscais/Faturas correspondentes no prazo máximo de vinte dias corridos, para conferência e atesto do Ministério da Saúde;

8.2.56. Manter os serviços disponíveis, em casos emergenciais, plantão após as 18h00min, em dias úteis e aos sábados, domingos e feriados, por meio de empregado com acesso ao serviço móvel celular e/ou rádio;

8.2.57. Assumir todos os possíveis danos causados a carga transportada ou a terceiros, quando evidenciada culpa por ação ou omissão, imperícia, negligência, imprudência, desídia e desrespeito às normas de segurança e técnica quando da execução dos serviços por seus empregados ou prepostos ou ainda, decorrentes da má qualidade dos equipamentos empregados nas operações de carregamento e descarregamento das cargas de ICS;

8.2.58. Comunicar à Unidade Distribuidora de ICS, com o prazo de pelo menos de 12 (doze) horas do prazo de vencimento da entrega, conforme Anexo D do Projeto Básico, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;

8.2.59. Transportar em condições especiais e adequadas, os ICS que necessitem de controle específico de temperatura, umidade, exposição solar, empilhamento máximo, conforme indicado pelo fabricante ou sob orientação do Ministério da Saúde;

8.2.60. Disponibilizar ao Ministério da Saúde, sistema informatizado (site na Internet) contendo serviços de informação e dados das cargas de ICS para o acompanhamento do status de entrega do material transportado, bem como telefones e endereços eletrônicos (e-mail) para eventuais consultas; observando a segurança da rede;

8.2.61. Possuir sistema de rastreamento via satélite para o Transporte no Modal Terrestre de ICS, permitindo informações, em tempo real, da localização do material transportado;

8.2.62. Após a coleta do material a ser transportado, disponibilizar área adequada a ser utilizada no manuseio, contagem, triagem, cintagem, etiquetagem e montagem de kits do insumo a ser transportado, ficando a cargo da **CONTRATADA** a equipe de trabalho e todo material utilizado para tais serviços, incluindo toda a embalagem;

8.2.63. Notificar o Ministério da Saúde, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;

8.2.64. Transportar os ICS assegurando a qualidade necessária, sendo vedado o transporte juntamente com produtos como: produtos de limpeza, solventes, tintas, alimentos de origem vegetal e animal ou qualquer outra substância diferente de ICS que possam vir a comprometer de qualquer forma suas características e a qualidade dos insumos transportados;

8.2.65. Disponibilizar, sempre que necessário, caminhões com baú isotérmico ou com fonte de refrigeração que garanta temperatura adequada para os casos de transporte de ICS termolábeis, mantidos em temperatura refrigerada, devidamente limpos, higienizados, livres de aberturas, furos e infiltrações ou qualquer imperfeição que ofereça risco a conservação, segurança e qualidade dos insumos transportados;

8.2.66. Disponibilizar transporte e embalagens exclusivos para praguicidas, solicitado pelo Ministério da Saúde, devendo este ser realizado exclusivamente para esses produtos, ficando vedado o transporte conjunto de outros ICS de natureza diferente;

8.2.67. Disponibilizar, quando necessário, área para acondicionamento, frigorificada, com temperatura de 2º a 8º C, nas capitais: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, considerando a necessidade de desembalagem por perda de voo e reembalagem para garantir a temperatura controlada de acordo com as especificidades de cada produto (vacina, soro, kit de diagnóstico, hemoderivados, ICS perecíveis, etc.), cujos custos serão repassados integralmente para o Ministério da Saúde;

8.2.68. Esta exigência se faz necessária tendo em vista situações de perda de conexões aéreas, principalmente fora do horário de expediente e próximo a feriados e finais de semana, devendo ser imediatamente comunicado ao Ministério da Saúde;

8.2.69. Os procedimentos de embalagem deverão ser executados sob a supervisão de um profissional da área de farmácia e este deverá emitir um relatório circunstanciado detalhando todos os procedimentos de desembalagem, avaliação do estado geral da carga, substituição das placas de gelo reutilizável, reembalagem e este relatório deverá ser anexado aos documentos a serem entregues ao SADM cujos custos serão repassados integralmente para ao Ministério da Saúde;

8.2.70. Garantir a inviolabilidade das embalagens despachadas, e lacradas pelo Ministério da Saúde com fita adesiva padronizada por este Ministério da Saúde (despacho e redespacho) e com fita adesiva padronizada da **CONTRATADA** nos casos de remanejamento e reembalagem, do ato de coleta até o destino final;

8.2.71. Quando se tratar de remanejamentos de outras unidades federativas, a **CONTRATADA** deverá verificar o peso e a cubagem da carga no local de coleta, na presença do responsável pela unidade, os dados coletados deverão ser atestados pelo mesmo, em formulário próprio, com carimbo e assinatura e embalada e lacrada com fita padronizada da **CONTRATADA**;

8.2.72. A **CONTRATADA** deverá sempre negociar fretes (aéreos) utilizando-se de informações reais da operação, leia-se peso, cubagem, tarifas, custo do frete, Ad valorem, seguro, taxas e demais custos, de forma a obter os melhores preços;

8.2.73. Deverá estar capacitada a operar dentro das normas legais de saúde, segurança e meio ambiente;

8.2.74. Possuir infraestrutura operacional de forma a atender plenamente as necessidades do Ministério da Saúde, atuando em todas as fases da operação propriamente dita;

8.2.75. Dispor de parceiros operacionais para toda operação logística, principalmente em caso de contingências não previstas, dos períodos de picos operacionais ou em função de sazonalidades ou calamidade pública e do modal de transporte adotado para a operação;

8.2.76. Disponibilizar estrutura física que atenda às exigências das legislações sanitárias para a realização dos serviços, assegurando a qualidade dos ICS, mantendo sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização, bem como mantendo os procedimentos claros e adequados às exigências legais;

8.2.77. Disponibilizar pessoal qualificado para trabalhar no manuseio de ICS, observando que são itens que não podem ser manipulados inadequadamente;

8.2.78. Quanto ao perfil exigido do colaborador da **CONTRATADA** que irá prestar serviços nas dependências do Ministério da Saúde, bem como aqueles que manusearão e transportarão as cargas de ICS, este colaborador deverá sempre se apresentar portando identificação (crachá) e devidamente uniformizado, ter conhecimentos de Boas Práticas de Manuseio e Transporte de ICS, acatar as ordens e regras das Unidades Gestoras do Ministério da Saúde no tocante a realização das atividades, fazer uso de EPI, fornecido pela **CONTRATADA**, apresentar postura pessoal e profissional adequadas ao ambiente de trabalho, manusear com cuidado os insumos, medicamentos e correlatos, tanto na coleta quanto na entrega dos materiais;

8.2.79. As equipes de coleta e entrega deverão ser compostas por mínimo:

a) Veículos pequenos – Motorista + 1 ajudante;

b) Caminhão pequeno – Motorista + 1 ajudante;

c) Caminhão médio – Motorista + 2 ajudantes;

d) Carreta – 1 Motorista + 4 ajudantes.

8.2.80. Fornecer ao Ministério da Saúde as regras tarifárias vigentes emitidas pelo Departamento de Aviação Civil – DAC, do Comando da Aeronáutica ou ANAC, praticadas pelas companhias aéreas, bem como, as suas alterações, repassando ao Ministério da Saúde os descontos ou valores de tarifas promocionais concedidas pelas concessionárias aéreas;

8.2.81. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Ministério quanto à execução dos serviços previstos no Projeto Básico;

8.2.82. Comprovação de credenciamento junto às Companhias Aéreas (Avianca, TAM, GOL, etc.) como agenciadora de cargas e encomendas aéreas, com comprovação de idoneidade creditícia e de que se encontra em dia com suas obrigações contratuais e financeiras perante as mesmas, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação;

8.2.83. Declaração com listagem dos representantes comerciais nas capitais brasileiras, incluindo Brasília;

8.2.84. Declaração de ciência dos representantes comerciais;

8.2.85. Declaração expressa de capacidade operacional da empresa, mediante relação explícita de suas instalações, disponibilidade de veículos, aparelhamento e pessoal, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da presente licitação;

8.2.86. Apresentar declaração de que os valores a serem cobrados à época do transporte obedecerão aos constantes das Tabelas de Preços de Transportes Aéreos (Doméstico), autorizados e homologados pela ANAC;

8.2.87. Para a realização dos transportes, objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** deverá fornecer todos os materiais de embalagem e acondicionamento de ICS informados nos Anexos B e C do Projeto Básico.

9. **CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/1993 a **CONTRATADA** que:

9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

9.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

9.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

9.1.4. comportar-se de modo inidôneo; e

9.1.5. cometer fraude fiscal.

9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

9.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

9.2.2. Multa de:

9.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

9.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

9.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

9.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 01 e 02, abaixo; e

9.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração **CONTRATANTE** a promover a rescisão do contrato;

9.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

9.2.2.7. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

9.2.2.8. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

9.2.2.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos causados.

9.3. As sanções previstas nos subitens 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5 poderão ser aplicadas à **CONTRATADA** juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

9.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 01 e 02:

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

INFRAÇÃO		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**GRAU**
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar	03

	os serviços contratados, por empregado e por dia;	
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
Para os itens a seguir, deixar de:		
5	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
6	Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
7	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
8	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01
9	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da Contratada	01

9.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/1993, as empresas ou profissionais que:

9.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

9.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

9.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

9.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à **CONTRATADA**, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784/1999.

9.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

9.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

10. **CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO**

10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78, da Lei nº 8.666/1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico.

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à **CONTRATADA** o direito à prévia e ampla defesa.

10.3. A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE** em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei nº 8.666/1993.

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3. Indenizações e multas.

10.5. O presente instrumento poderá ser rescindido, a qualquer tempo, quando da formalização de contrato com o mesmo objeto decorrente de regular procedimento licitatório, sem que caiba a **CONTRATADA** direito a indenização de qualquer espécie.

11. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA**

11.1. A **CONTRATADA** prestará garantia no valor de **R$ 4.000.000,00** (quatro milhões de reais), em uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei nº 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no Projeto Básico, com validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, observados os requisitos previstos no item 3.1, do Anexo VII-F, da I.N SEGES/MPDG nº 5/2017.

12. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO**

12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73, da Lei nº 8.666/1993, e do art. 6º, do Decreto nº 2.271/1997.

12.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

12.3. O representante da **CONTRATANTE** deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

12.4. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da I.N SLTI/MPOG nº 02/2008.

12.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Projeto Básico.

12.6. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.

12.7. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Projeto Básico e seus anexos ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a **CONTRATADA**:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

12.8. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

12.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à **CONTRATADA** a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à **CONTRATADA** a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da **CONTRATADA** a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

12.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria **CONTRATADA** materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

12.13. A **CONTRATADA** poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

12.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à **CONTRATADA** de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

12.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

12.16. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

12.17. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da **CONTRATADA** que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.18. O representante da **CONTRATANTE** deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º, do art. 67, da Lei nº 8.666/1993.

12.19. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela **CONTRATADA** ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80, da Lei nº 8.666/1993.

12.20. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70, da Lei nº 8.666/1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES

13.1. É vedado à **CONTRATADA**:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da **CONTRATANTE**, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

14.1. A **CONTRATADA** é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA** com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666/1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Seção Judiciária do Distrito Federal – Justiça Federal.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido, o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

RAIMUNDO NONATO BRASIL
Voetur Cargas e Encomendas LTDA

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE

Coordenador-Geral de Material e Patrimônio
CGMAP/SAA/SE/MS

Documento assinado eletronicamente por **Raimundo Nonato Brasil**, **Usuário Externo**, em 22/06/2018, às 17:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Lages Cavalcante**, **Coordenador(a)-Geral de Material e Patrimônio**, em 22/06/2018, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4428966** e o código CRC **20E119DD**.

Referência: Processo nº 25000.102477/2018-97 SEI nº 4428966